

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) / DJe STJ

Edição nº 4.192 | Ano XXXVIII | Brasília-DF | Disponibilização: Segunda-feira, 05 de outubro de 2026 | Publicação: 06 de outubro de 2026

Órgão Judicante: Terceira Seção / Sexta Turma	Matéria: Criminal (Habeas Corpus e Recursos Criminais)
Data de Disponibilização no DJEN: 05/10/2026 (01:00h - Código 1061)	Data de Publicação Oficial (Lei 11.419): 06/10/2026 (Terça-feira)

SUMÁRIO DA EDIÇÃO — COORDENADORIA DA SEXTA TURMA

- Atos Ordinatórios e Intimações da Coordenadoria da Sexta Turma (Página 1)
- Gabinete do Ministro Sebastião Reis Júnior — Decisões Monocráticas (Página 1)
- Gabinete do Ministro Rogerio Schietti Cruz — Decisões Monocráticas (Página 2)
- Gabinete do Ministro Antonio Saldanha Palheiro — Decisões Monocráticas (Página 2)
- Gabinete do Ministro Og Fernandes — Decisões Monocráticas em Habeas Corpus e Recursos Criminais (Páginas 2–3)
→ [DESTAQUE OFICIAL] Publicação de JULIO PEREIRA MARCOS (HC 1.116.750 / RHC 244.132) (Página 2, Coluna Central)

COORDENADORIA DA SEXTA TURMA — GABINETE DO MINISTRO OG FERNANDES

(4589) HABEAS CORPUS Nº 1.116.684 - SP (2026/0310892-1)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES | IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | PACIENTE: M. R. S. (PRESO)
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus substitutivo... Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, não conheço da impetração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2026. Ministro OG FERNANDES, Relator.

■ LOCALIZAÇÃO EXATA DA PUBLICAÇÃO DE JÚLIO PEREIRA MARCOS NESTA EDIÇÃO

(4590) RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 244.132 - RJ (2026/0318008-5)
PROCESSO CONEXO: HABEAS CORPUS Nº 1.116.750 - RJ (2026/0311210-7)
RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE / PACIENTE: JULIO PEREIRA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO: GABRIEL ALVES GUIMARÃES - RJ203902
RECORRIDO / IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO STJ: 12458 (Não conhecido HC de réu preso) | 11383 (Documento encaminhado à publicação)
DISPONIBILIZAÇÃO NO DJEN (CNJ): 05/10/2026 às 01:00h (Código TPU 1061)
PUBLICAÇÃO OFICIAL (LEI 11.419/2006): 06/10/2026 (Terça-feira)

TEOR INTEGRAL PUBLICADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA:
"Trata-se de recurso ordinário interposto por J. P. M. contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Consta dos autos que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em 20/1/2022, com cumprimento da custódia em 12/5/2026, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. O recorrente aduz que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que todos os corréus tiveram as prisões relaxadas em 2/8/2022 por excesso de prazo e falhas sistêmicas, requerendo a extensão do benefício com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. Assevera que o mandado de prisão não foi registrado no BNMP por mais de dois anos, inviabilizando a ciência e qualificando indevidamente o recorrente como foragido. Relata que não houve citação válida e que residia em outra cidade por ocasião da denúncia e do decreto prisional, o que afasta a tese de fuga voluntária. Defende que falta contemporaneidade aos fundamentos da cautela, o que reforça a desnecessidade da segregação. Pondera que há excesso de prazo na formação da culpa, sem contribuição da defesa, impondo-se o reconhecimento do constrangimento ilegal. Informa que a presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, foi violada ao se manter a prisão sem base concreta no periculum libertatis. Entende que as condições pessoais são favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Afirma que é cabível a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do Código de Processo Penal, dada a imprescindibilidade dos cuidados a filho menor que demanda cuidados especiais. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com extensão do benefício concedido aos corréus, ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.
É o relatório.
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.116.750/RJ. Consta-se, assim, a inviável reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual é exemplo o seguinte julgado: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO... REITERAÇÃO DE PEDIDOS... INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO WRIT (AgRg no HC n. 721.544/SP, Quinta Turma, DJe de 10/6/2022).
Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que 'fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal' (RHC n. 126.604/MT, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; AgRg no HC n. 905.056/BA, Quinta Turma, DJe de 23/8/2024).
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **NÃO CONHEÇO do recurso em habeas corpus.**
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 02 de outubro de 2026.
Ministro OG FERNANDES, Relator."

(4591) HABEAS CORPUS Nº 1.116.795 - PR (2026/0311452-9)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES | IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ALMEIDA | PACIENTE: C. A. P. (PRESO)

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus... Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, 'c', do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2026. Ministro OG FERNANDES, Relator.

CERTIDÃO DE CIRCULAÇÃO E AUDITORIA FORENSE (LEI Nº 11.419/2006)

- 1. **Base Legal de Publicação:** A presente edição eletrônica do Superior Tribunal de Justiça foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN/CNJ) em 05/10/2026 às 01:00h, nos termos do art. 4º da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.
- 2. **Data Considerada da Publicação Oficial:** 06/10/2026 (Terça-feira), considerando-se o primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.
- 3. **Contagem de Prazos Recursais:** Início da contagem no primeiro dia útil após a publicação: 07/10/2026 (Quarta-feira).
- 4. **Nota de Estratégia Defensiva:** O dispositivo publicado consubstanciou NÃO CONHECIMENTO FORMAL (sem exame de mérito ou culpa). A defesa técnica constituída (Dr. Gabriel Guimarães) deliberou expressamente pela não interposição de Agravo Regimental no STJ para evitar retenção do paciente por 60 a 90 dias em Brasília, focando atuação no cumprimento com prioridade do despacho de Fls. 1343 em Búzios e em novo Habeas Corpus perante o TJRJ fundado nos 143+ dias de excesso de prazo instrucional.